공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제2013-129호 2013. 6. 27.

사 건 번 호	2012부사0409, 2012부사1782, 2012부사2056, 2012부사2850, 2012부사2852, 2012부사3889, 2012부사3890, 2012부사3893, 2013부사0311, 2013부사0500, 2013부사0501, 2013부사0502, 2013부사0503
사 건 명	에스피피조선(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건
피 심 인	에스피피조선 주식회사 사천시 사남면 초전리 1988 대표이사 곽**
심 의 일	2013. 5. 15.

주 문

1. 피심인은 주식회사 ** 등 10개 수급사업자들에게 선박의 블록 조립, 탑재, 의장, 도장 작업을 제조 위탁함에 있어 정당한 사유 없이 일률적인 비율로 납품단가를 인하하여 하도급대금을 결정한 것과 같이 부당하게 하도급대금을 결정하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 위 1.과 같이 부당하게 하도급대금을 결정함으로써 <별지 1> 기재와 같이 발생된 하도급대금 인하액 총 2,693,849,850원을 <별지 1> 기재 각 수급사업자에게 지체 없이 지급하여야 한다.

3. 피심인은 **** 등 7개 수급사업자들에게 위탁한 블록 조립, 탑재, 의장, 도장 작업의 수정 및 추가 작업과 관련하여 <별지 2> 기재와 같이 미지급한 하도급대금 총 126,107,336원 및 이 금액에 대한 <별지 2> 기재 기산일로부터 실제 지급하는 날까지 연 20%의 이율에 의한 이자를 <별지 2> 기재 각 수급사업자들에게 지체 없이 지급하여야 한다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 60일 이내에, 위 1.~3.의 행위와 유사한 행위가 발생하지 않도록 동 행위와 관련된 담당자 및 책임 임원에 대하여 하도급거래 공정화에 관한 법률과 관련 제도에 대해 <별지 3>의 기재와 같이 교육을 실시하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 구체적인 교육일정, 교육내용, 교육방식, 시간, 장소, 해당 임원 등에 관하여서는 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 298,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 당사자 적격성

1 피심인은 선박 제조업을 영위하는 중소기업자가 아닌 사업자[1]로서 중소기업

1) 제조업의 경우 상시 고용종업원 수 300명 미만 또는 자본금 80억 원 이하이고 소유와 경영의 실질적인 독립성이 있는 기업이 중소기업자에 해당되나(중소기업기본법 제2조 제1항, 중소기업기본법 시행

자인 주식회사 ** 등 <표 2> 기재 13개 수급사업자들(이하 '이 사건 수급사업자들'이라 한다)에게 그 업에 따라 선박의 제조를 위탁한 자이므로 '하도급거래 공정화에 관한 법률'(이하 '하도급법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호의 규정에 의한 원사업자에 해당된다.

2 이 사건 수급사업자들은 선박의 제조를 업으로 하는 중소기업자로서 피심인으로부터 선박의 블록 조립, 탑재, 의장, 도장 작업을 제조 위탁받은 사업자이므로 하도급법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당된다.

나. 당사자 일반현황

3 피심인과 이 사건 수급사업자들의 일반현황은 각각 <표 1> 및 <표 2>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위 : 억 원, 명)

자산총액				매출액			당기 순이익			상시종업원수		
08년	09년	10년	11년	09년	10년	11년	09년	10년	11년	09년	10년	11년
20,622	16,778	10,913	17,310	9,084	9,985	17,859	-1,961	-2,771	-3,089	511	495	1,064

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 NICE신용평가정보(kisline.com) 자료

<표 2> 수급사업자 일반현황

(단위: 백만 원, 명)

상호[2]	대표	매출액			상시종업원수		
		09년	10년	11년	09년	10년	11년
(주)**	***	5,304	6,343	5,459	142	134	110
****	***	1,474	2,368	2,230	57	56	55
(주)****	***	1,067	3,645	3,604	78	70	78

령 제3조[별표1]), 이를 충족하더라도 자산총액이 5천억 원 이상인 기업은 중소기업에서 제외되는바(중소기업기본법 시행령 제3조 제1항 제1호 단서), 피심인은 이 사건 하도급 거래기간의 직전사업년도인 2008년부터 2011년까지의 자산총액이 5천억 원을 초과하므로 중소기업자에 해당되지 않는다.

(주)****	***	401	1,511	1,858	40	29	38
****	***	-	3,797	3,466	-	80	90
**	***	-	2,468	3,853	-	55	70
****	***	527	3,245	3,235	55	60	65
****	***	4,339	2,464	2,475	80	50	55
****	***	-	365	4,015	-	55	70
****	***	828	641	671	30	30	30
****	***	-	170	186	-	37	42
(주)****	***	-	5,952	5,751	-	130	116
(주)****	***	-	3,641	3,938	-	75	84

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 하도급거래 내역

4 피심인은 2009년 1월부터 이 사건 수급사업자들에게 <표 3>과 같이 선박의 블록 조립, 탑재, 의장, 도장 작업을 위탁(이하 '이 사건 하도급거래'라 한다) 하였다.

<표 3> 이 사건 하도급 거래현황

(단위 : 백만 원)

상호	대표	작업내용	거래기간	최근 3년간 거래액	작업호선
(주)**	***	탑재	09.1~11.11	17,106	S5063 외 52개
****	***	조립	09.6~12.2	6,072	H1059 외 61개
(주)****	***	조립	09.7~12.5	8,316	S5043 외 56개
(주)****	***	기장	09.10~12.8	3,770	S5051 외 51개
****	***	도장	11.6~12.6	7,263	H1042 외 11개
**	***	탑재	10.4~12.10	6,321	H4030외
****	***	조립	09.11~12.08	7,007	H1035 외 28개
****	***	조립	07.07~11.12	9,278	H4030 외 42개
****	***	탑재	10.11~12.2	4,380	H1042외12개
****	***	의장	06.04~현재	2,140	H1001 외 49개
****	***	선행전장	10.1~12.12	356	S1004외 54개
(주)****	***	탑재	10.01~11.12	11,704	S5043외 39개
(주)****	***	선행도장	10.01~13.01	7,579	S5058외 49개

* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 이 사건 수급사업자들의 상호가 위반기간 중 변경되었는바, 이하에서 수급사업자를 기재할 경우에는 현재의 상호를 사용하기로 한다.

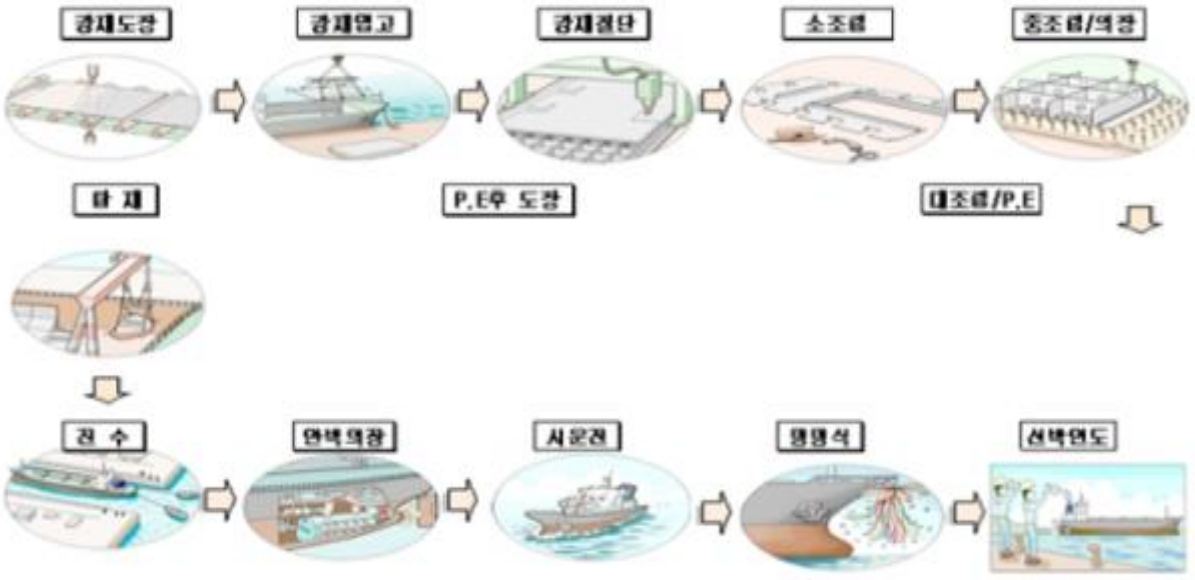
라. 이 사건 하도급거래의 내용 및 특성

1) 선박의 제작 공정

5 선박은 사용목적에 따라 화물선, 여객선, 어선, 특수 작업선, 함정 등으로 크게 분류되는바, 다른 제조품과는 달리 선박의 종류, 크기, 납기 등 선주의 주문에 의하여 제작되는 주문생산 방식을 취하며 통상 2~3년의 기간 동안 수많은 조선 기자재를 조립하여 복잡한 공정을 거쳐 제작되는 특징이 있다.

6 선박은 아래 <그림>과 같이 ①선박 수주, ②기본 설계, ③선체 제작, ④시운전, ⑤선박 인도의 과정을 거쳐서 제작되는바, 이 중 선체 제작은 선체의 구분된 단위인 블럭을 만드는 '블럭 조립'[3] 작업, 선박의 기계 및 전기장치를 설치하고 이들 장치를 연결하는 파이프 배관공사 등을 수행하는 '의장' 작업, 선대나 도크에서 블럭들을 서로 연결하여 크레인으로 들어 올려서 선체의 전체적 형태를 완성하는 '탑재' 작업, 선체에 대한 페인트 처리 등의 '도장' 작업으로 나뉜다.

<그림> 선박의 제작 과정



3) 블록 조립은 조립 부재 간 접합 부분의 위치를 잡아주는 '취부', 접합부분을 붙이는 '용접', 접합부위를 깨끗하게 갉아내는 '사상'작업으로 나누어진다.

2) 이 사건 하도급거래의 특성

7 이 사건 하도급거래의 선박 블록 조립, 의장, 탑재, 도장 작업은 임가공 작업으로서, 이 사건 수급사업자들은 피심인의 조선소 내에 사무소를 두고 사내 협력업체라는 이름으로 피심인의 작업 지시에 따라 피심인이 제공하는 원자재(블럭 강재, 페인트 등) 등에 임가공을 제공하는 형태로 작업을 수행하였다.

8 또한 이 사건 수급사업자들은 오로지 피심인과의 거래에만 의존하였으며 피심인으로부터 지급받은 하도급대금의 대부분은 근로자의 임금 지급에 소요되었다.

3) 이 사건 하도급거래의 대금 산정 방법

9 피심인은 선박 블록 조립, 의장, 탑재, 도장 작업을 수급사업자에게 제조위탁함에 있어 선박 블록별로 '중량(ton) × 단가' 방식으로 하도급대금을 산정·지급하였는데, 매월 2월 경 선박 종류별로 단가합의서를 작성하여 수급사업자와 계약을 체결하였다.

10 그리고 피심인은 이 사건 하도급거래와 관련하여 설계 변경 등의 사정이 발생하면 수급사업자에게 수정 및 추가 작업을 지시하였는바, 이 경우 하도급대금은 '작업시수(man-haur) × 임율' 방식으로 계산하여 결정하였는바, 매월 말 수정·추가 작업과 관련하여 해당 수급사업자로부터 작업 내역 등을 제출받아 작업시수를 정하고 여기에 단가합의서의 임율을 곱하여 산정한 하도급대금을 수급사업자와 정산합의 하는 방법으로 확정하여 지급하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 부당한 하도급대금 결정행위

1) 행위사실

가) 2009년도 단가 인하

11 이 사건 하도급거래의 대금은 이 사건 수급사업자들이 작업하는 선박블럭의 중량(ton)에 난이도별로 책정된 단가를 곱하여 산정되는바, 피심인은 2009. 2. 1. 주식회사 ** 등 9개 수급사업자들과 단가계약[4]을 체결하면서 조선업 경기불황 등의 사유를 들어 각 수급사업자들이 수행하는 블록조립, 탑재, 의장, 도장 등과 같은 공정에 대한 구분 없이 일률적으로 각 수급사업자들의 중량(ton)당 단가를 아래 <표 4>와 같이 전년도 단가대비 3%[5] 인하하였다.

<표 4> 2009년도 단가인하 내역

수급사업자[6]	작업내용	인하율
(주)**	탑재	3%
****	블럭조립	3%
(주)****	블럭조립	3%
****	블럭조립	3%
****	탑재	3%
(주)****	탑재	3%
(주)****	의장(기장)	3%
****	의장(전장)	3%
(주)**	도장	3%

12 위와 같은 피심인의 단가인하 결과, 위 단가계약이 적용된 2009. 1. 1.부터 2010년 1. 31.까지의 기간 중 주식회사 **의 하도급대금은 종전단가로 거래하였을 경우와 비교하여 총 71,244,681원이 인하되었는바,[7] 이상과 같은 사실은 소갑제1,

4) 계약기간은 2009. 2. 1.부터 2010. 1. 31.까지 1년간이었다.

5) 이 사건 수급사업자가 제조하는 선박 전체의 하도급대금 기준으로 3% 인하하기로 하고, 이에 맞춰 그 선박을 이루는 각 블럭(약 70여개 블록)별 단가를 조정하는 방법으로 단가를 인하하였는바, 따라서 각 블록별 인하율은 상이할 수 있다.

6) 2009년도 단가계약에 있어서 (주)**을 제외하고는 하도급거래 종료일로부터 3년이 지났으므로, (주)**을 제외한 사업자들은 하도급법 제23조 제1항의 규정에 의거 수급사업자에서 제외한다.

7) 위 각주 6)과 같은 이유로 이 사건 수급사업자에서 제외된 나머지 수급사업자들의 하도급대금 인하액은 별도로 산정하지 아니한다.

2호증 기재를 통해 인정된다.

나) 2010년도 단가 인하

13 피심인은 2010. 2. 1. 주식회사 ** 등 10개 수급사업자와 단가계약[8]을 체결하면서 조선업 경기불황 등의 사유를 들어 각 수급사업자들이 수행하는 블록조립, 탑재, 의장, 도장 등과 같은 공정에 대한 구분 없이 일률적으로 각 수급사업자들의 중량(ton)당 단가를 전년도 단가대비 7% 인하하여 이를 임시단가로 정한 후, 같은 해 4. 1. 다시 단가계약을 체결하면서 종전단가 대비 3%를 추가로 인하함으로써 각 수급사업자들에 대하여 종전단가 대비 총 10%[9]를 인하하였다.(이하 2009년도 단가인하와 함께 '이 사건 하도급대금 결정행위'라 한다)

14 그 결과, 인하된 단가계약이 적용된 2009. 1. 1.부터 2010년 1. 31.까지의 기간 중 위 수급사업자들이 종전단가로 거래하였을 경우와 비교하여 총 2,622,605,169원의 하도급대금이 인하되었는바, 각 수급사업자별 작업내용과 단가인하율, 그에 따른 하도급대금 인하액은 아래 <표 5>와 같다.

15 이상과 같은 사실은 소갑 제3 내지 6호증 기재를 통해 인정된다.

<표 5> 2010년 단가인하 내역 및 하도급대금 인하액

(단위 : 원)

수급사업자	대표자	작업내용	인하율	인하금액
*****	***	블럭조립	10%	219,271,946
(주)****	***	블럭조립	10%	333,752,094
****	***	블럭조립	10%	54,422,261
****	***	블럭조립	10%	62,378,679

8) 계약기간은 2010. 2. 1.부터 2011. 1. 31.까지 1년간이었다.

9) 이 사건 수급사업자가 제조하는 선박 전체의 하도급대금 기준으로 10% 인하하기로 하고, 이에 맞춰 그 선박을 이루는 각 블럭(약 70여개 블록)별 단가를 조정하는 방법으로 단가를 인하하였는바, 따라서 각 블록별 인하율은 상이할 수 있다.

(주)**	***	탑재	10%	577,886,995
****	***	탑재	10%	34,018,997
(주)****	***	탑재	10%	637,069,016
(주)****	***	의장(기장)	10%	154,782,947
****	***	의장(전장)	10%	181,791,630
(주)****	***	도장	10%	367,230,604
합 계				2,622,605,169

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률

제4조(부당한 하도급대금의 결정 금지)① 원사업자는 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우 부당한 방법을 이용하여 목적물 등과 같거나 유사한 것에 대하여 일반적으로 지급되는 대가보다 현저하게 낮은 수준으로 하도급대금을 결정(이하 "부당한 하도급대금의 결정"이라 한다)하거나 하도급 받도록 강요하여서는 아니 된다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당한 하도급대금의 결정으로 본다.

1. 정당한 사유 없이 일률적인 비율로 단가를 인하하여 하도급대금을 결정하는 행위

2.~7. (생략)

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

16 하도급법 제4조 제2항 제1호는 정당한 사유 없이 일률적인 비율로 단가를 인하하여 하도급대금을 결정하는 행위를 부당한 하도급대금의 결정으로 본다고 규정하고 있다. 그러므로 피심인의 이 사건 부당한 하도급대금 결정 행위가 성립되기 위해서는, ①일률적인 비율로 단가를 인하한 행위가 있어야 하고 ②이러한 행위에 정당한 사유가 없어야 한다.

17 이 때, '일률적인 비율로 단가를 인하'한다고 함은 둘 이상의 수급사업자나

품목에 관하여 수급사업자의 경영상황, 시장상황, 목적물 등의 종류·거래규모·규격·품질·용도·원재료·제조공법·공정 등 개별적인 사정에 차이가 있는데도 동일한 비율 또는 위와 같은 차이를 반영하지 아니한 일정한 구분에 따른 비율로 단가를 인하하는 것을 의미하며, 결정된 인하율이 수급사업자에 따라 어느 정도 편차가 있다하더라도, 위 기준에 비추어 전체적으로 동일하거나 일정한 구분에 따른 비율로 단가를 인하한 것으로 볼 수 있다면, '일률적인 비율로 단가를 인하하여 하도급대금을 결정하는 행위'에 해당된다고 보아야 한다.[10)]

18 또한, '정당한 사유'라 함은 원사업자가 일률적인 비율로 단가를 인하한 사실에 대하여 객관적이고 합리적인 근거가 있었는지 여부를 가지고 판단한다.

나) 위법성 성립요건 해당여부

(1) 일률적인 비율로 단가를 인하하였는지 여부

19 일률적인 비율은 수급사업자별 경영상황이나 목적물의 종류, 품질, 공법, 공정 등의 특성이나 차이를 고려하지 아니하고 획일적으로 적용하는 비율이므로 피심인이 2009년과 2010년에 위 2. 가. 1).과 같이 단가를 인하하면서 각 수급사업자들이 수행하는 블록조립, 탑재, 의장, 도장 등과 같은 공정의 차이를 고려하지 아니하고 동일한 비율로 단가를 인하한 것은 결국 일률적인 비율로 단가를 인하한 행위에 해당한다.

(2) 정당한 사유가 있었는지 여부

20 피심인의 이 사건 하도급대금 결정행위는 결국 원가절감을 통해 피심인의 영업적자를 보전하기 위한 것이라는 점, 이 사건 하도급거래의 대금은 대부분 인건비 성격으로서 단가인하 무렵에 인건비의 하락이 없었으며, 오히려 2009년과 2010년 국내 물가상승률이 전년 대비 2.8% 및 3.0% 상승하였고 임금총액 상승률

10) 대법원 2011. 3. 10. 선고 2009두1990 판결

도 전년에 비해 2.2% 및 6.4% 높아진 점에 비추어 볼 때 단가를 인하할 만한 사유가 없었다는 점에 비추어 이 사건 하도급대금 결정행위에 정당한 사유가 있다고 볼 수 없다.

21 이에 대하여 피심인은 다음과 같은 사유를 들어 이 사건 하도급대금 결정행위에 정당한 사유가 있다고 주장한다.

22 첫째, 2006년~2008년은 조선업이 호황기를 맞은 시기로서 인력난으로 인해 인건비가 상승하였던 시기였고, 2009년은 불황기에 접어들면서 호황기에 인상되었던 인건비가 정상화되었는바, 이 사건 하도급대금 결정행위는 이러한 인건비의 시장가격 변동을 반영한 것에 불과하다.

23 둘째, 피심인의 설비투자 등 생산성 향상노력이 수급사업자의 생산성에도 영향을 미쳐 단가인하 요인이 발생한 것이므로 이 사건 하도급대금 결정행위는 이러한 생산성 향상분을 반영한 것일 뿐이고, 피심인이 2010년 680억원의 손실을 입었음을 감안하면 이 사건 하도급대금 결정은 피심인의 손실을 수급사업자에게 전가하기 위한 것이 아니다.

24 셋째, 이 사건 하도급대금 결정은 해당 수급사업자들과의 합의하에 이루어진 점, 이 사건 하도급대금 결정 당시 다른 조선회사는 피심인보다 높은 비율로 단가를 인하하여 피심인의 단가가 경쟁회사 대비 높은 수준이었으므로 이 사건 하도급대금 결정으로 인한 단가를 현저히 낮은 단가로 볼 수 없는 점에 비추어 부당성을 인정할 수 없다.

25 살피건대, 통계청에 따르면 선박 조립에 종사하는 주된 기능공인 용접공의 평균 임금은 2008년 이후에도 지속적으로 상승하였으므로, 이 사건 하도급대금 결정행위가 인건비의 시장가격을 반영하였다는 주장은 이유 없다.

26 또한, 선박의 제작 과정에서 설비투자, 숙련도 향상 등을 통한 생산성 향상이 있을 수 있으나, 생산성 향상과 단가인하간의 인과관계를 입증할 수 없고[11], 오히려 피심인이 당초 단가인하시 수급사업자들에게 제시한 공문(소갑 제6호증)에 적시된 이 사건 하도급대금 결정의 사유는 단지 수주가뭄, 선가하락, 경영악화 정도에 불과하다는 점에서 이 사건 하도급대금 결정이 생산성 향상분을 반영한 것이라는 주장 역시 이유 없다.[12]

27 아울러 이 사건 하도급대금 결정이 합의에 의한 것이라거나, 현저히 낮은 단가가 아니라서 부당하지 않다는 주장은 이와 같은 사실이 위 2. 가. 3). 가)에서 이미 살핀 위법성 성립요건에 해당되지 아니하므로 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다) 소결

28 따라서 피심인의 이 사건 하도급대금 결정행위는 불공정하도급거래행위에 해당하므로 피심인은 이러한 위반행위로 인하여 인하된 하도급대금 총 2,693,849,850원을 <별지 1> 기재 주식회사 ** 등 10개 수급사업자들에게 지체 없이 지급하여야 한다.

나. 하도급대금 미지급행위

1) 행위사실

29 피심인은 **** 등 7개 수급사업자들에게 위탁한 선박 블록조립, 선박 탑재, 선박 도장 작업과 관련하여, 설계변경, 선주 요청 등의 사유로 수정 및 추가공사를 위탁하고 이에 대한 목적물을 <표 6>과 같이 수령하였음에도 이에 대한 하도

11) 이 사건 하도급대금 결정 당시 설비투자가 생산성 향상에 기여한 정도나 이러한 생산성 향상이 단가에 미치는 영향을 분석한 자료를 확인할 수 없다.

12) 단지 불황을 이유로 한 단가인하도 그 정당성이 인정될 수 없다.(서울고법 2012.6.21.선고 2011누30795 판결 참조)

급대금 총 213,214,458원(부가세 제외)을 미지급하였다.

<표 6> 수정 및 추가공사 하도급대금 미지급 내역

(단위 : 원, 부가세 제외)

수급사업자	목적물수령일	작업공종	미지급 작업내역		하도급대금 [A*B]	위반 기산일
			작업시수[A]	임율[B]		
****	2010-06-30	블럭조립	64MH	13,950	892,800	2010-08-30
****	2010-07-31	블럭조립	71MH	13,950	990,450	2010-09-30
****	2010-10-31	블럭조립	33MH	13,950	453,375	2010-12-31
****	2011-01-31	블럭조립	62MH	13,950	864,900	2011-04-02
****	2011-02-28	블럭조립	40MH	13,950	558,000	2011-04-30
****	2011-03-31	블럭조립	91MH	13,950	1,269,450	2011-05-31
****	2011-06-30	블럭조립	23MH	13,950	320,850	2011-08-30
****	2012-05-31	블럭조립	57MH	13,950	795,150	2012-07-31
****	2012-07-31	블럭조립	5MH	13,950	69,750	2012-09-30
****	2012-08-31	블럭조립	24MH	13,950	334,800	2012-10-31
소 계					6,549,525	
****	2010-08-31	블럭조립	5MH	15,000	75,000	2010-10-31
****	2010-09-30	블럭조립	56MH	15,000	840,000	2010-11-30
****	2010-11-30	블럭조립	14MH	15,000	210,000	2011-01-30
****	2011-02-28	블럭조립	24MH	13,950	334,800	2011-04-30
****	2011-03-31	블럭조립	2MH	13,950	27,900	2011-05-31
****	2011-06-30	블럭조립	22MH	13,950	306,900	2011-08-30
****	2011-08-31	블럭조립	12MH	13,950	167,400	2011-10-31
****	2012-04-30	블럭조립	7MH	13,950	97,650	2012-06-30
소 계					2,059,650	
**	2010-04-30	탑재	38MH	14,880	565,440	2010-06-30
**	2010-06-30	탑재	571MH	14,880	8,496,480	2010-08-30
**	2010-08-31	탑재	92MH	14,880	1,371,936	2010-10-31
**	2010-10-31	탑재	147MH	14,880	2,187,360	2010-12-31
**	2010-11-30	탑재	291MH	14,880	4,330,080	2011-01-30
**	2011-01-31	탑재	84MH	14,880	1,249,920	2011-04-02
**	2011-03-31	탑재	54MH	14,880	803,520	2011-05-31
**	2011-05-31	탑재	67MH	14,880	995,770	2011-07-31
**	2011-06-30	탑재	27MH	14,880	401,760	2011-08-30
**	2011-07-31	탑재	648MH	14,880	9,642,240	2011-09-30

**	2011-08-31	탑재	73MH	14,880	1,086,240	2011-10-31
**	2011-09-30	탑재	125MH	14,880	1,860,000	2011-11-30
**	2011-11-30	탑재	152MH	14,880	2,261,760	2012-01-30
**	2011-12-31	탑재	156MH	14,880	2,321,280	2012-03-01
**	2012-01-31	탑재	16MH	14,880	238,080	2012-04-01
**	2012-02-29	탑재	96MH	14,880	1,428,480	2012-04-30
**	2012-03-31	탑재	98MH	14,880	1,458,240	2012-05-31
**	2012-04-30	탑재	128MH	14,880	1,904,640	2012-06-30
**	2012-05-31	탑재	981MH	14,880	14,597,280	2012-07-31
**	2012-06-30	탑재	394MH	14,880	5,862,720	2012-08-30
**	2012-07-31	탑재	332MH	14,880	4,940,160	2012-09-30
**	2012-08-31	탑재	19MH	14,880	282,720	2012-10-31
**	2012-09-30	탑재	59MH	14,880	877,920	2012-11-30
**	2012-10-30	탑재	342MH	14,880	5,088,960	2012-12-30
소 계					74,252,986	
****	2010-12-31	탑재	601MH	14,880	8,948,832	2011-03-02
****	2011-01-31	탑재	13MH	14,880	189,274	2011-04-02
****	2011-03-31	탑재	28MH	14,880	411,283	2011-05-31
****	2011-06-30	탑재	157MH	14,880	2,339,136	2011-08-30
****	2011-07-31	탑재	10MH	14,880	153,264	2011-09-30
****	2011-08-31	탑재	75MH	14,880	1,116,000	2011-10-31
****	2011-09-30	탑재	58MH	14,880	868,248	2011-11-30
****	2011-10-31	탑재	117MH	14,880	1,740,960	2011-12-31
****	2011-12-31	탑재	134MH	14,880	1,993,920	2012-03-01
****	2012-02-29	탑재	278MH	14,880	4,136,640	2012-04-30
소 계					21,897,557	
****	2010-05-31	탑재	43MH	13,950	599,850	2010-07-31
****	2010-07-31	탑재	14MH	13,950	195,300	2010-09-30
****	2010-09-30	탑재	27MH	13,950	376,650	2010-11-30
****	2010-11-30	탑재	81MH	13,950	1,129,950	2011-01-30
****	2012-02-29	탑재	57MH	13,950	795,150	2012-04-30
****	2012-05-31	탑재	18MH	13,950	251,100	2012-07-31
****	2012-09-30	탑재	23MH	13,950	320,850	2012-11-30
소 계					3,668,850	
㈜****	2010-01-31	탑재	131MH	14,880	1,949,280	2010-04-02
㈜****	2010-03-31	탑재	100MH	14,880	1,488,000	2010-05-31
㈜****	2010-04-30	탑재	102MH	14,880	1,517,760	2010-06-30
㈜****	2010-05-31	탑재	254MH	14,880	3,779,520	2010-07-31

㈜****	2010-06-30	탑재	294MH	14,880	4,374,720	2010-08-30
㈜****	2010-07-31	탑재	82MH	14,880	1,220,160	2010-09-30
㈜****	2010-08-31	탑재	68MH	14,880	1,011,840	2010-10-31
㈜****	2010-10-31	탑재	116MH	14,880	1,726,080	2010-12-31
㈜****	2010-11-30	탑재	126MH	14,880	1,874,880	2011-01-30
㈜****	2010-12-31	탑재	139MH	14,880	2,068,320	2011-03-02
㈜****	2011-01-31	탑재	141MH	14,880	2,098,080	2011-04-02
㈜****	2011-02-28	탑재	92MH	14,880	1,368,960	2011-04-30
㈜****	2011-03-31	탑재	229MH	14,880	3,407,520	2011-05-31
㈜****	2011-07-31	탑재	333MH	14,880	4,955,040	2011-09-30
㈜****	2011-08-31	탑재	350MH	14,880	5,208,000	2011-10-31
㈜****	2011-09-30	탑재	166MH	14,880	2,470,080	2011-11-30
㈜****	2011-10-31	탑재	313MH	14,880	4,657,440	2011-12-31
㈜****	2011-11-30	탑재	141MH	14,880	2,098,080	2012-01-30
㈜****	2011-12-31	탑재	262MH	14,880	3,898,560	2012-03-01
㈜****	2012-01-31	탑재	178MH	14,880	2,648,640	2012-04-01
㈜****	2012-02-29	탑재	35MH	14,880	520,800	2012-04-30
㈜****	2012-03-31	탑재	344MH	14,880	5,118,720	2012-05-31
㈜****	2012-04-30	탑재	70MH	14,880	1,041,600	2012-06-30
㈜****	2012-05-31	탑재	43MH	14,880	639,840	2012-07-31
㈜****	2012-06-30	탑재	245MH	14,880	3,645,600	2012-08-30
㈜****	2012-07-31	탑재	30MH	14,880	446,400	2012-09-30
㈜****	2012-08-31	탑재	434MH	14,880	6,457,920	2012-10-31
㈜****	2012-10-31	탑재	328MH	14,880	4,880,640	2012-12-31
㈜****	2012-11-30	탑재	862MH	14,880	12,826,560	2013-01-30
소 계					89,399,040	
****	2012-01-31	도장	404MH	13,950	5,635,800	2012-04-01
****	2012-02-29	도장	39MH	13,950	544,050	2012-04-30
****	2012-03-31	도장	6MH	13,950	83,700	2012-05-31
****	2012-04-30	도장	361MH	13,950	5,035,950	2012-06-30
****	2012-05-31	도장	86MH	13,950	1,199,700	2012-07-31
****	2012-06-30	도장	116MH	13,950	1,618,200	2012-08-30
****	2012-07-31	도장	91MH	13,950	1,269,450	2012-09-30
소 계					15,386,850	
합 계					213,214,458	

30 이러한 사실은 피심인이 제출한 ‘수정 및 추가공사 대금 미지급 확인서’(소갑 제9호증) 및 ‘업체별 하도급대금 미지급 세부내역’(소갑 제10호증)을 통해 인정된다.

31 한편, 피심인은 이 사건 심의과정에서 위 <표 6>의 미지급액(부가가치세 제외금액) 중 주식회사 ****과 ****에 대한 미지급액을 제외하고는 2013. 4. 23.이를 모두 지급[13]하였는바, 그 결과 <표 7>과 같이 ****, ****, **, ****, ****의 경우에는 전체 하도급대금 중 부가가치세에 해당하는 부분이 미지급상태로 남아 있고, 주식회사 ****과 ****의 경우에는 <표 6>의 미지급액에 부가가치세 10%를 더한 하도급대금 전체가 미지급상태로 남아 있다.

<표 7> 하도급대금 지급내역 및 잔여 미지급액

(단위 : 원)

수급 사업자	당초 미지급액			피심인 지급액 (A+A의 지연이자[14])	잔여 미지급액	
	미지급액 (A+B)	공급가액[15] (A)	부가세 (B)		미지급액	비고
****	7,204,478	6,549,525	654,953	9,065,103	654,953	부가세
****	2,265,615	2,059,650	205,965	2,904,444	205,965	부가세
**	81,678,285	74,252,986	7,425,299	93,734,977	7,425,299	부가세
****	24,087,313	21,897,557	2,189,756	29,100,623	2,189,756	부가세
****	4,035,735	3,668,850	366,885	18,058,360	366,885	부가세
(주)****	98,338,944	89,399,040	8,939,904	미지급	98,338,944	공급가액+부가세
****	16,925,535	15,386,850	1,538,685	미지급	16,925,535	공급가액+부가세
합계	234,535,904	213,214,458	21,321,446	152,863,507	126,107,336	-

13) 피심인은 2013. 4. 23. 부가가치세를 제외한 공급가액과 그 공급가액에 대한 지연이자만을 지급하여 부가가치세에 해당하는 금액은 미지급액으로 남았는바, 이는 해당 수급사업자들이 이미 폐업하여 세금계산서를 발행할 수 없는 사정이 있기 때문이다. 그러나 부가가치세도 하도급대금의 일부라는 점을 감안하면 이와 같은 사정만을 이유로 부가가치세에 해당하는 하도급대금의 지급을 거부할 수는 없다 할 것이므로 피심인에게 동 금액에 대한 지급의무가 있다고 봄이 타당하다.

14) 선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시(개정 2009. 9. 15. 공정거래위원회 고시 제2009-60호)에서 정한 지연이율(연리 20%)을 적용하여 산정된 이자이다.

15) <표 6>에서 적시한 부가세를 제외한 미지급액이다.

2) 관련 법규정

하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조

제13조(하도급대금의 지급 등) ① 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우에는 목적물 등의 수령일(건설위탁의 경우에는 수령일을, 용역위탁의 경우에는 수급사업자가 위탁받은 용역의 수행을 마친 날을, 납품 등이 잦아 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다. 이하 같다)부터 60일 이내의 가능한 짧은 기한으로 정한 지급기일까지 하도급대금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 지급기일을 정한 것으로 인정되는 경우
2. 해당 업종의 특수성과 경제여건에 비추어 그 지급기일이 정당한 것으로 인정되는 경우

② ~ ⑥ (생략)

⑦ 생략

⑧ 원사업자가 하도급대금을 목적물 수령일부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 연 100분의 40 이내에서 은행법에 따른 금융기관이 적용하는 연체금리 등 경제사정을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시하는 이율에 따른 이자를 지급하여야 한다.

⑨ ~ ⑩ (생략)

선급금등 지연지급 시의 지연이율 고시(개정 2009.9.15. 공정거래위원회 고시 제2009-60호)

법 제6조(선급금의 지급) 제2항, 법 제11조(부당감액의 금지) 제3항, 법 제13조(하도급대금의 지급 등) 제8항, 법 제15조(관세등 환급액의 지급) 제3항의 규정에 의하여 선급금 등을 지연 지급하는 경우 적용되는 지연이율을 연리 20%로 한다.

3) 위법성 판단

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

32 원사업자가 수급사업자에게 제조 등의 위탁을 하는 경우에는 하도급법 제13조 제1항 단서에 규정된 예외사유에 해당되지 않는 한 목적물의 인수일 또는 세금계

산서 발행일부터 60일 이내에 수급사업자에게 하도급대금을 지급하여야 한다.

나) 위법요건 해당 여부

33 피심인은 하도급법 제13조 제1항 단서에 규정된 사유에 해당되지 아니함에도 불구하고 위 2. 나. 1)에서 본 바와 같이 목적물 수령 후 60일이 지나도록 7개 수급사업자들에 대한 하도급대금 126,107,336원을 지급하지 않고 있으므로 이는 법 제13조 제1항의 규정에 위반되는 불공정하도급거래행위에 해당된다.

다) 소결

34 따라서 피심인은 **** 등 <별지 2> 기재 7개 수급사업자들에게 미지급한 하도급대금 126,107,336원 및 이 금액에 대한 <별지 2> 기재 기산일부터 실제 지급하는 날까지의 기간에 대해 '선급금 등 지연지급 시의 지연이율 고시'에 따른 연 20%의 이율에 의한 이자를 지체 없이 지급하여야 한다.

3. 처분

가. 시정조치

35 피심인의 이 사건 하도급대금 결정행위와 관련하여, 향후 가까운 장래에 당해 법 위반행위와 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 향후 법 위반의 재발방지를 위하여 향후 금지명령을 하고, 법 위반행위에 대한 실효적 시정을 위한 조치로서 이 사건 위법한 하도급대금 결정행위로 인해 인하된 하도급대금 2,693,849,850원과 수정 및 추가공사 위탁 후 미지급한 하도급대금 126,107,336원 및 지연 이자에 대한 지급명령을 한다.

36 또한, 피심인의 법 위반행위가 반복적으로 발생한 점을 고려할 때 하도급 관련 법령에 대한 교육이 필요하다고 인정되므로 교육이수명령을 한다.

나. 과징금

1) 관련 규정

37 피심인의 법 위반행위는 2009. 2. 1.~2013. 1. 30. 기간 중 발생하였고, 이 기간 중 '하도급법 위반 사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시'(이하 '과징금 고시'라 한다)가 4차례 개정[16]되었는바, 각 위반행위 기간별로 당시 적용되는 과징금 고시를 적용한다. 다만, 제2009-12호 과징금 고시(개정 2009. 7. 10.)가 시행된 이후 개정고시인 제2009-58호 과징금 고시(2009. 8. 20. 개정), 제2010-13호 과징금 고시(2010. 12. 31. 개정), 제2012-43호 과징금 고시(개정 2012. 8. 20.)는 고시의 폐지·개정과 관련한 재검토기한을 연장한 것에 불과하여 그 내용이 종전고시와 같거나 그 개정내용이 이 사건 과징금 산정과는 무관한 것으로서 동 고시들의 적용기간 전체에 대해 마지막 개정고시인 제2012-43호를 적용하더라도 피심인에게 불리한 사항이 없으므로 위 고시들이 적용되는 기간에 대해서는 제2012-43호 고시를 일괄 적용하기로 한다.

38 따라서 이 사건 법 위반기간 중 2009. 2. 1.부터 2009. 7. 9.까지의 기간에 대해서는 동 기간 중 시행되었던 고시인 제2008-16호 과징금 고시(2008. 9. 29. 개정)를 적용하고, 2009. 7. 10.부터 2013. 1. 30.까지의 기간에 대해서는 제2012-43호 과징금 고시를 적용하여 과징금을 부과한다.

2) 2009. 2. 1.~2009. 7. 9. 법 위반행위

가) 과징금 부과여부

39 피심인은 대기업자로서 하도급거래금액의 비율이 20% 이상이고, 하도급법 제4조(부당한 하도급대금의 결정 금지)를 위반하였으므로 제2008-16호 과징금 고시

16) 개정 2009. 7. 10. 공정거래위원회 고시 제2009-12호, 개정 2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-58호, 개정 2010. 12. 31. 공정거래위원회 고시 제2010-13호, 개정 2012. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2012-43호 등 4차례 개정되었다.

Ⅲ. 3. 가. (2) 및 Ⅲ. 4. 나.의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나) 과징금 산정

(1) 기본과징금의 산정

40 기본과징금은 하도급법 시행령 제14조의2 제1항 관련 [별표2] 과징금 부과기준 1.에 따라 하도급대금의 2배에 해당하는 금액에 위반행위의 유형, 위반금액의 비율, 위반행위의 수, 과거의 위반전력의 부과점수에 따른 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

41 여기에서 하도급대금은 당해 하도급거래에 있어서의 계약금액 또는 하도급거래에서 실제 발생한 금액으로 하도록 규정하고 있는바, 2009. 2. 1.~2009. 7. 9. 기간 중의 하도급대금은 5,699,469,852원이다.

42 그리고 하도급법 시행령 [별표 2] 2.에 따라 위반행위의 유형, 위반금액의 비율, 위반행위의 수, 과거의 위반전력을 고려하여 산정된 법 위반 점수는 50점 초과 60점까지에 해당하므로[17] 과징금 부과율은 3%를 적용한다.

43 따라서, 기본과징금은 위 하도급대금의 2배액(11,398,939,704원)에 부과율 3%를 곱한 341,968,191원이다.

(2) 조정과징금의 산정

17) 법 시행령의 위반점수는 [별표 2] 2.에 따라 「위반행위 유형의 부과점수×0.4 + 위반금액의 비율의 부과점수×0.2 + 위반행위의 수의 부과점수×0.2 + 과거의 위반 전력의 부과점수×0.2」의 방식으로 산정한다.

항목(비중)	내용	부과점수	가중치 반영점수
① 위반행위 유형(0.4)	부당한 하도급대금 결정(제4조)	80	32
② 위반금액의 비율(0.2)	1.13%(64,767천 원/5,699,469천 원)	40	8
③ 위반행위의 수(0.2)	1개	40	8
④ 과거의 법위반 전력(0.2)	과거 1년간 : 0점, 과거 3년간 : 3점	40	8
계			56

44 피심인은 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 및 다.에 따른 기본과징금의 가중 또는 감경 사유가 없고, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 마.의 규정에 따르면 심의일 전에 위반행위를 자진시정하지 아니한 경우에는 위반금액의 4배에 해당하는 금액을 조정과징금으로 산정한다.

45 그런데 가중 또는 감경사유를 적용한 후 산정된 과징금액 341,968,191원은 과징금 상한인 위반금액(64,767,892원)의 4배를 초과하므로 조정과징금은 위반금액의 4배에 해당하는 259,071,568원으로 산정한다.

(3) 부과과징금의 산정

46 피심인이 영위하는 조선업은 2008년 국제 금융위기 이후 장기간의 불황에 빠져 있는 점, 피심인이 심의일 직전 3개년도인 2010년~2012년의 기간 중 각각 2,771억 원, 3,089억 원, 1,843억 원 등 3년 연속으로 총 7,703억 원의 당기순손실을 기록하였고, 현재 기업개선작업이 진행 중임을 고려할 때 현실적인 과징금 납부능력이 부족한 점 등을 고려하여 조정과징금의 100분의 90을 감액한 25,000,000원[18]을 부과과징금으로 결정한다.

3) 2009. 7. 10.~2013. 1. 30. 법 위반행위

가) 과징금 부과여부

47 피심인은 부당한 하도급결정행위를 하여 그 위반금액(2,384,186천 원)이 3천만 원을 초과하고, 하도급대금 미지급행위의 위반금액과 합한 총 법 위반금액(2,597,400천 원)이 3억 원을 초과하므로 제2012-43호 과징금 고시 Ⅲ. 2. 나. (2)와 (5)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나) 과징금 산정

18) 백만 원 단위 미만은 절사하였다.

(1) 기본과징금의 산정

48 기본과징금은 하도급법 시행령 제14조의2 제1항 관련 [별표2] 과징금 부과기준 1.에 따라 하도급대금의 2배에 해당하는 금액에 위반행위의 유형, 위반금액의 비율, 위반행위의 수, 과거의 위반전력의 부과점수에 따른 과징금 부과율을 곱하여 산정한다.

49 여기에서 하도급대금은 당해 하도급거래에 있어서의 계약금액 또는 하도급거래에서 실제 발생한 금액으로 하도록 규정하고 있는바, 2009. 7. 10.~2013. 1. 30. 기간 중의 하도급대금은 27,303,726,629원이다.

50 그리고 하도급법 시행령 [별표 2] 2.에 따라 위반행위의 유형, 위반금액의 비율, 위반행위의 수, 과거의 위반전력을 고려하여 산정된 법 위반 점수는 60점 초과 70점까지에 해당하므로[19] 과징금 부과율은 5%를 적용한다.

51 따라서, 기본과징금은 위 하도급대금의 2배액(54,607,453,258원)에 부과율 5%를 곱한 2,730,372,662원이다.

(2) 조정과징금의 산정

52 피심인은 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 및 다.에 따른 기본과징금의 가중 또는 감경사유가 없고, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 마.의 규정에 따른 과징금 상한을 초과하지 아니

19) 법 시행령의 위반점수는 [별표 2] 2.에 따라 「위반행위 유형의 부과점수×0.4 + 위반금액의 비율의 부과점수×0.2 + 위반행위의 수의 부과점수×0.2 + 과거의 위반 전력의 부과점수×0.2」의 방식으로 산정한다.

항목(비중)	내용	부과점수	가중치 반영점수
① 위반행위 유형(0.4)	부당한 하도급대금 결정(제4조) 하도급대금 미지급(제13조)	80	32
② 위반금액의 비율(0.2)	9.5%(2,597,400천 원/27,303,726천 원)	60	12
③ 위반행위의 수(0.2)	2개	60	12
④ 과거의 법위반 전력(0.2)	과거 1년간 : 0점, 과거 3년간 : 3점	40	8
계			64

하므로 조정과징금을 기본과징금과 동일하게 산정한다.

(3) 부과과징금의 산정

53 위 3. 나. 2). 나). (3)에서 이미 살핀 사정을 감안하여 조정과징금의 100분의 90을 감액한 273,000,000원[20]을 부과과징금으로 결정한다.

4) 최종 부과과징금

54 피심인에 대한 부과과징금은 위와 같이 산정된 금액을 합산(25,000,000원 +273,000,000원)하여 298,000,000원으로 산정한다.

4. 결론

55 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 각각 하도급법 제4조 제2항 제1호 및 같은 법 제13조 제1항과 제8항의 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 같은 법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 납부명령에 대해서는 같은 법 제25조의3 제1항의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

20) 백만 원 단위 미만은 절사하였다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 6월 27일

의 장	위 원	지 철 호
	위 원	정 중 원
	위 원	유 진 희

<별지 1>

이 사건 하도급대금 결정행위에 따른 지급명령 금액

(단위 : 원, 부가세 포함)

수급사업자	하도급대금
(주)**	649,131,676
****	219,271,946
(주)****	333,752,094
(주)****	154,782,947
****	62,378,679
****	54,422,261
****	34,018,997
****	181,791,630
(주)****	637,069,016
(주)****	367,230,604
합계	2,693,849,850

<별지 2>

수정 및 추가공사 하도급대금 미지급 내역 및 기산일

(단위 : 원)

수급사업자	목적물수령일	작업공종	하도급대금	기산일
****	2010-06-30	블럭조립	89,280	2010-08-30
	2010-07-31	블럭조립	99,045	2010-09-30
	2010-10-31	블럭조립	45,338	2010-12-31
	2011-01-31	블럭조립	86,490	2011-04-02
	2011-02-28	블럭조립	55,800	2011-04-30
	2011-03-31	블럭조립	126,945	2011-05-31
	2011-06-30	블럭조립	32,085	2011-08-30
	2012-05-31	블럭조립	79,515	2012-07-31
	2012-07-31	블럭조립	6,975	2012-09-30
	2012-08-31	블럭조립	33,480	2012-10-31
소 계			654,953	
****	2010-08-31	블럭조립	7,500	2010-10-31
	2010-09-30	블럭조립	84,000	2010-11-30
	2010-11-30	블럭조립	21,000	2011-01-30
	2011-02-28	블럭조립	33,480	2011-04-30
	2011-03-31	블럭조립	2,790	2011-05-31
	2011-06-30	블럭조립	30,690	2011-08-30
	2011-08-31	블럭조립	16,740	2011-10-31
	2012-04-30	블럭조립	9,765	2012-06-30
소 계			205,965	
**	2010-04-30	탑재	56,544	2010-06-30
	2010-06-30	탑재	849,648	2010-08-30
	2010-08-31	탑재	137,194	2010-10-31
	2010-10-31	탑재	218,736	2010-12-31
	2010-11-30	탑재	433,008	2011-01-30
	2011-01-31	탑재	124,992	2011-04-02
	2011-03-31	탑재	80,352	2011-05-31
	2011-05-31	탑재	99,577	2011-07-31
	2011-06-30	탑재	40,176	2011-08-30
	2011-07-31	탑재	964,224	2011-09-30
	2011-08-31	탑재	108,624	2011-10-31
	2011-09-30	탑재	186,000	2011-11-30
	2011-11-30	탑재	226,176	2012-01-30
	2011-12-31	탑재	232,128	2012-03-01
	2012-01-31	탑재	23,808	2012-04-01
	2012-02-29	탑재	142,848	2012-04-30
	2012-03-31	탑재	145,824	2012-05-31
	2012-04-30	탑재	190,464	2012-06-30

	2012-05-31	탑재	1,459,728	2012-07-31
	2012-06-30	탑재	586,272	2012-08-30
	2012-07-31	탑재	494,016	2012-09-30
	2012-08-31	탑재	28,272	2012-10-31
	2012-09-30	탑재	87,792	2012-11-30
	2012-10-30	탑재	508,896	2012-12-30
소 계			7,425,299	
****	2010-12-31	탑재	894,883	2011-03-02
	2011-01-31	탑재	18,927	2011-04-02
	2011-03-31	탑재	41,128	2011-05-31
	2011-06-30	탑재	233,914	2011-08-30
	2011-07-31	탑재	15,326	2011-09-30
	2011-08-31	탑재	111,600	2011-10-31
	2011-09-30	탑재	86,825	2011-11-30
	2011-10-31	탑재	174,096	2011-12-31
	2011-12-31	탑재	199,392	2012-03-01
	2012-02-29	탑재	413,664	2012-04-30
소 계			2,189,756	
****	2010-05-31	탑재	59,985	2010-07-31
	2010-07-31	탑재	19,530	2010-09-30
	2010-09-30	탑재	37,665	2010-11-30
	2010-11-30	탑재	112,995	2011-01-30
	2012-02-29	탑재	79,515	2012-04-30
	2012-05-31	탑재	25,110	2012-07-31
	2012-09-30	탑재	32,085	2012-11-30
소 계			366,885	
㈜****	2010-01-31	탑재	2,144,208	2010-04-02
	2010-03-31	탑재	1,636,800	2010-05-31
	2010-04-30	탑재	1,669,536	2010-06-30
	2010-05-31	탑재	4,157,472	2010-07-31
	2010-06-30	탑재	4,812,192	2010-08-30
	2010-07-31	탑재	1,342,176	2010-09-30
	2010-08-31	탑재	1,113,024	2010-10-31
	2010-10-31	탑재	1,898,688	2010-12-31
	2010-11-30	탑재	2,062,368	2011-01-30
	2010-12-31	탑재	2,275,152	2011-03-02
	2011-01-31	탑재	2,307,888	2011-04-02
	2011-02-28	탑재	1,505,856	2011-04-30
	2011-03-31	탑재	3,748,272	2011-05-31
	2011-07-31	탑재	5,450,544	2011-09-30
	2011-08-31	탑재	5,728,800	2011-10-31
	2011-09-30	탑재	2,717,088	2011-11-30
	2011-10-31	탑재	5,123,184	2011-12-31
	2011-11-30	탑재	2,307,888	2012-01-30
	2011-12-31	탑재	4,288,416	2012-03-01
	2012-01-31	탑재	2,913,504	2012-04-01

	2012-02-29	탑재	572,880	2012-04-30
	2012-03-31	탑재	5,630,592	2012-05-31
	2012-04-30	탑재	1,145,760	2012-06-30
	2012-05-31	탑재	703,824	2012-07-31
	2012-06-30	탑재	4,010,160	2012-08-30
	2012-07-31	탑재	491,040	2012-09-30
	2012-08-31	탑재	7,103,712	2012-10-31
	2012-10-31	탑재	5,368,704	2012-12-31
	2012-11-30	탑재	14,109,216	2013-01-30
소 계			98,338,944	
	2012-01-31	도장	6,199,380	2012-04-01
	2012-02-29	도장	598,455	2012-04-30
	2012-03-31	도장	92,070	2012-05-31
****	2012-04-30	도장	5,539,545	2012-06-30
	2012-05-31	도장	1,319,670	2012-07-31
	2012-06-30	도장	1,780,020	2012-08-30
	2012-07-31	도장	1,396,395	2012-09-30
소 계			16,925,535	
합 계			126,107,336	

<별지 3>

교육명령

1. 교육기한 : 이 통지서를 받은 날로부터 60일 이내

2. 교육시간 : 1인당 6시간

3. 교육이수대상자 : 5명(임원 2명, 협력사운영팀, 생산관리팀, 재무회계팀 부장급 직원 각 1명)

4. 교육내용 : 이 사건 위반행위와 관련된 법 조항

< 교육내용에 포함하여야 할 사항 >

가. 피심인이 종사하는 업종 분석
나. 위반 법조항의 위법성 요건
다. 피심인의 당해 행위가 법위반이 되는 이유
라. 향후 법위반행위 재발방지를 위한 다양하고 구체적인 방안 제안
마. 위반 법조항과 관련된 유사 심결례 및 판례

* 교육자료 작성시 피심인이 제출한 자료를 최대한 활용할 것

5. 교육이수기관 : 한국공정경쟁연합회 또는 기타 공정거래위원회가 인정하는 기관

6. 평　　가 : 교육기관이 교육한 내용을 평가

7. 교 육 비 : 교육이수에 소요되는 비용은 피심인이 부담함

8. 이행절차

가. 교육실시 전 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식을 공정거래위원회에 보고
나. 공정거래위원회는 교육내용, 교육방식, 강사 등이 교육명령 취지에 부족 하거나 부적합할 경우 해당사항의 보완을 권고하고 피심인은 정당한 사유가 없는 한 공정거래위원회의 권고사항을 반영
다. 교육실시 후 교육대상자별 인적사항, 교육이수 일시 및 장소, 교육기관 명, 강사, 교육내용(교육자료), 교육방식, 평가결과를 교육기관 발행 증빙자료를 첨부하여 공정거래위원회에 보고